

1501226-63.2022.8.26.0270
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Renato Hasegawa Lousano
Comarca: Itapeva
Foro: Foro de Itapeva
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO DE SOUZA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

BRUNO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque segundo consta, na data de 21 de junho de 2022, por volta de 11h20min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapeva
Foro de Itapeva
1ª Vara Judicial
Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia
CEP: 18400-818 - Itapeva - SP
Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1501226-63.2022.8.26.0270 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501226-63.2022.8.26.0270
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO DE SOUZA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

BRUNO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque segundo consta, na data de 21 de junho de 2022, por volta de 11h20min, na Rodovia Francisco Alves Negrão, 457, Centro, na cidade de Taquarivaí, Comarca de Itapeva, subtraiu, para si, quatro peças de carne e quatro barras de chocolate (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17), bens avaliados, no total, em R\$ 427,11 (quatrocentos e vinte e sete reais e onze centavos), conforme auto de avaliação de fl. 18, pertencentes ao "Mercado Colima".

O réu foi preso em flagrante e teve concedida a liberdade provisória em audiência

de custódia (fls. 51/53).

Determinada a prisão preventiva em recurso estrito interposto pelo Ministério Público. (fls. 82/83), o acusado foi preso em 18.07.2022 (fl. 120/138).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 13 de julho de 2022. (fls. 109)

O réu foi citado às fls. 159 e apresentou resposta escrita às fls. 165/172.

Durante a instrução foram ouvidos os representantes das vítimas, três testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou por sua absolvição, apontando a insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão e a fixação de pena e seu regime de cumprimento mais brandos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 18), imagens das câmeras de segurança (fls. 19), relatório final da autoridade policial (fls. 101/102), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é certa.

Vejamos.

Em Juízo, foram ouvidos o representante da vítima, três testemunhas e o réu foi interrogado.

Ouvida, em Juízo, o representante da vítima SANDRO JOSÉ DE LIMA narrou que é proprietário do mercado. Foi avisado do furto pelo filho, que narrou ter abordado o acusado já fora do mercado, com os itens escondidos. Eram peças de picanha e chocolate. Eles só pegaram os bens de volta e não detiveram o réu. O acusado voltou para a loja e começou a discutir, querendo ter razão. Ele parecia estar bêbado ou alterado. Chamamos a polícia que o prendeu em flagrante. O acusado estava agressivo. Eu tenho circuito interno e recuperei as imagens. Nelas era possível ver o acusado escondendo as carnes. O SAMU não foi acionado no local, mas acho que na delegacia sim, porque ele estava alterado. A abordagem foi fora do mercado, depois de ele já ter saído sem pagar. Nós só abordamos se temos certo

A testemunha JULIO CESAR OLIVEIRA ROMERO narrou que a vítima pediu ajuda quando passavam defronte ao imóvel. O acusado estava muito alterado, embriagado, e foi preciso o uso de algema. Na delegacia o delegado chamou o SAMU em razão das condições dele. No local o dono do mercado e seu filho falaram que o acusado furtou peças de picanha e chocolates, sendo abordado pelos funcionários fora do mercado, depois de ter saído sem pagar. Ele ainda tentou retornar para o interior do mercado. O filho do proprietário narrou que visualizou o momento em que ele furtou os produtos.

A testemunha TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA CARPINTEIRO sou caixa do mercado. Vi o acusado

saindo do mercado com uma sacolinha. O LORENZO me perguntou se ele havia pagado e como disse que não ele foi atrás. Foi abordado a alguns metros do mercado. Ele tinha derrubado um pacote de carne na rua, e dentro da sacola havia outros pacotes de carne e chocolates. Havia etiquetas de peso nos pacotes de carne. Quando indagado se tinha pagado ele falou que “tinha feito maldade”. Ele foi liberado, mas como voltou ao mercado foi chamada a polícia. A abordagem se deu fora do mercado.

A testemunha LORENZO LIMA LANGER narrou que estava empacotando uma compra quando o acusado me pediu uma sacola. Ele falava enrolado e parecia bêbado. Passei a sacola para ele. Depois de empacotar a compra eu reparei que ele estava no açougue. Eu o vi novamente dentro do mercado e percebi que ele derrubou uma pedaço de carne. Andei peguei e devolvi para ele, quando percebi que ele tinha mais carne dentro de uma sacola. Ele saiu do mercado. Perguntei se ele tinha pagado, e como os caixas negaram eu fui atrás dele. O abordei na rua, ele dizia que tinha pagado e tentava ir embora. Ele confessou o furto, devolveu um pedaço e carne e falou que “tinha tentado fazer uma maldade com vocês, mas não vou fazer”. Ainda tentou sair correndo com a sacola, e o TIAGO tomou da mão dele. Dentro havia outros pedaços de carne e chocolates. Depois ele ainda voltou para o mercado e por isso chamamos a polícia. Depois dos fatos, encontrei um outro cliente, fora do mercado, que disse que o acusado tinha pedido para ele cuidar de um pedaço de carne que deixou em uma mureta. Presumimos que ele já tinha furtado aquela carne, e foi pego quando voltou para furtar mais.

O réu BRUNO DE SOUZA SANTOS, foi ouvido em duas oportunidades. Em solo policial exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já, em Juízo, narrou que vieram para Itapeva em razão do falecimento de uma tia. Viu a ex-mulher e ficou incomodado querendo saber se ela estava com alguém. Foram para Taquarivaí cuidar do velório. Tomei uma dose de pinga do lado do mercado e fiquei muito alterado. Tentei comprar pedras de crack fiado, e como o rapaz se negou, perguntei se ele trocava por carne. Por isso fui no mercado. Eu estava muito bêbado e só lembro de flashes. Eu colocava a carne na cintura, e elas caíam no chão. Não tomei cuidados por estar muito bêbado. Eu lembro do dono do mercado me pedir a carne de volta, e eu dizia para ele chamar a polícia. Isso dentro do mercado ainda. Que eu me lembre eu fui abordado na porta do mercado. Estou muito arrependido o que fiz. Tenho um filho de um ano. Eu tenho 30 anos. Eu moro com minha esposa, meu filho e meu pai. Eu trabalho fazendo bicos de construção civil. Moro em Lençóis Paulista. Eu estive preso em 2012, porque era usuário e fiz para comprar droga. Estava em liberdade desde junho de 2020, de condicional. Encerrei a condicional antes de ser preso nesse processo. Estou muito arrependido fui preso quando estava fazendo o exame admissional para começar a trabalhar.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-se detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu confessou a prática do núcleo do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, as testemunhas narraram os fatos de forma firme, coesa e harmônica, não havendo dúvidas de como os fatos se deram. É certo que o acusado foi preso em flagrante, logo após ser abordado pelas testemunhas, de posse da res furtiva.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme folha de antecedentes e certidões de distribuição criminal acostadas aos autos (fls. 217/231), o réu foi condenado definitivamente em três oportunidades (proc. 0006059-24.2010.8.26.0270, 0006364-37.2012.8.26.0270 e 0005589-90.2010.826.0270). Em que pesem antigas. A primeiras serão utilizadas para fins da caracterização dos maus antecedentes do acusado e a última delas exclusivamente para fins de reincidência. Milita ainda em desfavor do acusado o fato de que efetuou o furto para obter entorpecentes e enquanto estava em cumprimento liberdade condicional, circunstâncias negativas para a culpabilidade do crime. Em razão dos maus antecedentes do acusado e de sua culpabilidade majorada, fixo sua pena base acima do mínimo legal, majorando-o em 1/4.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, sendo o réu multireincidente deixo de compensar as duas circunstâncias legais integralmente, majorando a pena base sem 1/6.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Considerando o que dispõe o artigo 33, §2º, do Código Penal, bem como a reincidência específica do réu em crime de furto qualificado, fixo o regime fechado para o início da execução da pena. O réu está preso por período correspondente a 26% da pena que lhe foi imposta, de modo que a detração prevista no artigo 387, §2º, do CPP, não altera o regime inicial de cumprimento da sua pena. De mais a mais, não há informações nos autos sobre o desconto de tal período das penas que tinha a cumprir, o que também impede a aplicação de tal detração.

Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que o acusado é reincidente e as suas condições pessoais não as aconselham (art. 44, incisos II e III e art. 77, incisos I e II, ambos do Código Penal).

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu BRUNO DE SOUZA SANTOS, já devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado no 155, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados estes no valor mínimo unitário legal.

Tendo o réu respondido ao processo tolhido de sua liberdade, por inexistir alteração fática ou jurídica, e por ser um contrassenso libertá-lo após a formação e sua culpa, falece ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Em caso de recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se a guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Custas ex lege.

Publique-se e intimem-se.

Itapeva, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA